

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1460/2532	พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสมจิตต์ น้อยแสง	โจทก์
	นายวิศิษฐ์ หลักเมือง	จำเลย
	นางจันทร์ศรี วงศ์वाल ผู้ขอประกัน ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ขอประกันยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นขอให้ศาลอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

ระหว่างพิจารณา นางสมจิตต์ น้อยแสง ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 39, 390, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 43, 78, 148, 157, 160 ฯลฯ การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ลงโทษจำคุก 3 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งในระหว่างอุทธรณ์ เว้นแต่จะมีประกันตัวออกไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 วรรคสองอีกกระทงหนึ่งให้จำคุก 2 เดือน
เมื่อรวมกับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วเป็นจำคุก 3 ปี 2 เดือน
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาศาลชั้นต้นสั่งว่า
พิเคราะห์พฤติการณ์และรูปคดีแล้ว ไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง
(อันดับ 279)

ผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 284)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ
36,220)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีที่จำเลยขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหากศาลชั้นต้นเห็น
สมควรให้ปล่อยชั่วคราวก็ชอบที่จะสั่งได้ มิฉะนั้นต้องส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อสั่ง
การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจึงไม่ถูกต้อง แต่เมื่อคดีอยู่ระหว่าง
ฎีกาและสำนวนมาสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรสั่งไปเสียทีเดียว ซึ่งศาลฎีกา
พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยก
คำร้อง

พิจารณาแล้ว กรณีที่จำเลยขอลอยชั่วคราวระหว่างฎีกาหาศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวก็ชอบที่จะสั่งได้ มิฉะนั้นต้องส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อสั่งการที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจึงไม่ถูกต้อง แต่เมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกาและสำนวนมาสู่ศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรส่งไปเสียทีเดียว ซึ่งศาลฎีกาพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>